

这场庭审其实非常有意思，因为三方（你、对方律师、法官）都已经逐渐暴露出各自的真正的“作战模式”了。

先说一个总体判断：

第一回合下来，你们其实是“超预期”的。

尤其是——你们成功把案件从“42 元热水费贵不贵”，硬生生拉到了：

- 设备性质
- 经营权来源
- 业主授权
- 节能分成逻辑
- 成本真实性

这意味着你们已经把案件从“小额收费纠纷”，提升成了一个“共有设施经营合法性”的问题。

而法官，其实已经被你们拖进去了。

下面我分三部分分析：

一、对方律师是什么风格

结论一句话

这是一个“防守型、体系化、低风险”的物业律师。

不是那种攻击性很强、压制型的律师。

而是典型长期代理物业公司的“标准化诉讼律师”。

特点是：

- 很熟悉物业行业惯常话术
- 很会“重新定义问题”
- 很会避免进入危险事实
- 不主动创造理论
- 但逻辑推进能力一般
- 一旦进入细节追问，会开始失控

他整个庭审核心策略，其实只有一句：“不要让法官进入产权问题。”

因为他非常清楚：一旦进入：

- 共用设施
- 业主共有
- 经营授权
- 收益归属

他们会非常危险。所以他一直在干的事情，是：

1. 把案件重新定义成“普通市场经营”

他不断重复：

- “企业自主经营”
- “市场定价”
- “集中转供能”
- “加工后供能”
- “类似商业行为”

这是非常典型的“脱离物业法框架”的打法。因为：

如果留在物业法框架：

- 就会有共有部分
- 就会有业主大会
- 就会有授权
- 就会有收益归属

所以他拼命把案件往：

“商业供热服务”

方向拉。

这是他的主线。

2. 他很怕“经营权来源”

注意一个细节。

法官多次问：

“有没有约定？”

“有没有授权？”

“有没有业主大会？”

他其实从来没有正面回答。而是不断：

- 转移
- 类比
- 扩大概念
- 讲现实情况

比如：

法官问：

“有没有业主大会授权？”

他回答：

“这不符合现实”

“就像电梯保养”

“开发商交给我们管理”

这不是回答。这是逃避。

说明：他知道这是核心危险点。

3. 他非常依赖“现实合理性”

他大量使用：

- “不可能免费”
- “5 块物业费怎么可能包含热水”
- “第三方怎么可能不赚钱”
- “经营 20 年没人反对”

这类语言。这是典型的：“**现实合理性抗辩**”

它的优点：

- 很容易让法官产生直觉认同
- 容易形成“社会运行惯例”

但缺点非常致命：

一旦进入法律结构审查，会迅速崩塌。

因为：“现实上大家都这么干”≠“法律上你有权这么干”

所以你会发现：**他越到后边越虚**

特别是：**节能分成**这一段。

这里是整个庭审里：对方第一次真正失控。

4. 他对“节能分成”其实完全没准备好

你注意：

法官问：

“第三方利润怎么实现？”

物业经理：

- “节能出来的效益”
- “怎么进他口袋我不知道”

这是非常危险的话。

因为：这等于承认：成本结构不透明。

而且：

法官已经听懂了

注意法官后边那段：

“是不是就是成本表里的节能费？”

这是整个庭审的关键转折点。

因为：

法官已经开始自己推导：

- 节能收益
- 业主付款
- 分成逻辑
- 成本转嫁

这说明：

法官已经进入了你们真正的主战场。而对方律师在这里没有完成“封口”。

这其实是失误。

5. 他有一个明显弱点：不敢硬碰证据

他很多时候在：

- 认可真实性
- 否认证明目的

这是典型保守打法。意味着：他不敢否认证据本身。

为什么？

因为你们很多材料：

- 来自物业自己
- 盖章
- 连续多年
- 相互印证

所以他只能：

- 承认真
- 否认解释

这意味着：你们已经逼得他进入“解释权争夺”，而不是“真实性争夺”。这是你们现在最大的优势。

二、法官是什么风格

结论一句话

这是一个“事实导向型、逻辑型、偏谨慎”的法官。

不是：

- 强势裁判型
- 快速和稀泥型

- 明显偏物业型

而是：

“想把逻辑真正弄明白”的法官。这一点非常重要。

三、法官目前最关注的是什么

很多人会误判。

以为法官关注的是：

- 热水是不是共有
- 收费贵不贵

其实不是。

从整个记录来看：

法官真正最感兴趣的，是：

“钱到底怎么流的”

你看他整个最持续、最深入、追问最多的部分：

全部围绕：

- 节能收益
- 第三方利润
- 谁给谁钱
- 钱从哪里来
- 怎么分成

他一直在问：

“利润怎么实现？”

“钱怎么给？”

“节能钱怎么到他口袋？”

“是不是从业主热水费里出的？”

这说明：**法官是“财务逻辑型”法官。**

他不是先入法条。他先看：这个商业逻辑到底成不成立。这是非常重要的信号。

法官有一个明显特点：

他非常讨厌“空话”

你看他多次打断：

“你直接告诉我合同里有没有”

“你是坚持认为不需要业主大会？”

“你回去核对一下”

“我没听明白”

说明：他不喜欢：

- 大段理论
- 空泛价值观
- 行业惯例

他喜欢：**明确事实。**

这意味着：未来第二轮，你们会非常适合：

- 表格
- 流程图
- 金流图
- 权属链

而不适合：

- 长篇情绪输出
- 宏大价值论证

法官已经开始怀疑物业了。这一点其实很明显。几个关键节点：

1. 法官连续追问节能收益

这是危险信号。因为：

如果法官默认物业合理经营，他不会一直追问。

说明：他已经觉得这里“可能有问题”。

2. 法官主动替你们建立逻辑链

这是很关键的。他说：

“是不是成本表里的节能费？”

这是法官主动推导。一旦法官开始自己推导，就说明：你们已经把他带进来了。

3. 法官要求他们核对业主大会授权

而且：注意法官语气变化：

“法庭再向你示明一下”

这是明显带压力了。

尤其后边：

“如果他们放弃这个权力，那就没办法。”

这句话很重要。意思是：法官已经给了他们一次补救机会。

如果下次还拿不出：

- 业主大会
- 授权
- 决议

那法官很可能会形成：“**程序存在重大瑕疵**”的内心判断。

四、目前整个案件的真实态势

你们已经成功做到：

第一阶段：

把案件从“小额费用纠纷”

升级成：

“共有设施经营合法性问题”

这是成功的。

第二阶段：

你们成功让法官开始怀疑：

- 节能费
- 分成
- 成本真实性

这也是成功的。

第三阶段（还没完成）

你们现在缺的：

“结构化致命一击”

什么意思？

现在法官已经：

- 感觉不对
- 感觉有问题
- 感觉逻辑不顺

但：

还没形成“法律上可下判”的稳定结构。

所以第二轮的核心，不是继续铺材料。

而是：

帮法官形成一个“可以写进判决书”的逻辑。

这是下一阶段关键。